

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
משה אבוטבול
מיכאל מלכיאלי
יוסף טייב
אברהם בצלאל
יעקב מרגי
אוריאל בוסו

1031/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (חובת רישום רכיבי תמרוקים ומוצרי ניקיון), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 55 בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981¹, בסעיף 55ז, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) בלי לגרוע מהוראות כל דין, לא ישווק אדם תמרוק או מוצר ניקיון, אלא אם כן מצוין על גבי התמרוק או מוצר הניקיון או על גבי אריזתו או עטיפתו שמו המקובל של כל אחד מרכיבי התמרוק או מוצר הניקיון בהתאם לרשימה של ה-International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) וכן מספרו (CosIng reference number) על פי טבלאות האיחוד האירופי ; הפרטים האמורים יופיעו באופן ברור, קריא ושלא ניתן למחיקה ; בסעיף זה "מוצר ניקיון" – מוצר המכיל חומר ניקוי לכל מטרה לרבות חומר ניקוי המיועד למתקנים סניטריים, לניקיון פרטי ומקצועי."

דברי הסבר

כיום לא קיימת חובה על פי חוק לציין על גבי תמרוקים ומוצרי ניקיון את רכיבי המוצר, בניגוד לחובה דומה שקבועה לגבי מוצרי מזון.

ישנם אנשים שהם אלרגיים לרכיבים מסוימים השכיחים בתמרוקים כגון קרמים ומשחות שונות, סבונים ותחליבים. בנוסף לכך עלולים להימצא רכיבים אלרגניים גם במוצרי ניקיון כגון סבון כלים, מוצרי כביסה ומוצרים נוספים.

המצב הקיים היום, שבו אין חובת רישום רכיבים, עלול לסכן את אותם אנשים שרגישים לחומרים

¹ דיני מדינת ישראל מס' 35, עמ' 694.

במוצרים אלו, מכיוון שהמידע אודות הרכיבים אינו נגיש להם. חשוב שהמידע יופיע על גבי האריזה באופן ברור, קריא ושלא ניתן למחיקה.

לפיכך מוצע לקבוע בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 חובה מפורשת לציין על גבי כל תמרוק או מוצר ניקיון את רשימת הרכיבים של אותו מוצר.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/2365/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול (פ/24/498), על ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2226) ועל ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/24/3489).

הצעת החוק זהה לפ/24/498 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)